

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8797/2543

นาย จิรพันธ์ กรรณสูตร
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 82 ทวิ, มาตรา 90 (ภาษีการค้า)
ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
มาตรา

โจทก์ประกอบกิจการค้าประเภทไนท์คลับ ตามบัญชีการค้าประเภท 7 โรงแรม
และภัตตาคาร ชนิด (ก) โจทก์ได้ให้ ณ. เข้ากิจการของโจทก์ไปตั้งแต่วันที่ 15
มิถุนายน 2533 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ผู้ที่ประกอบกิจการไนท์คลับและมี
รายรับจากการทำกิจการไนท์คลับดังกล่าวต่อจากโจทก์คือ ณ. ดังนั้น แม้ทะเบียน
การค้าระหว่างเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนธันวาคม 2533 จะยังมีชื่อโจทก์เป็นผู้
ประกอบการค้า โดยโจทก์มิได้แจ้งเลิกประกอบการค้าหรือโอนกิจการค้าตามมาตรา
82 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการไนท์คลับและไม่มี
รายรับจากการประกอบการค้าดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีการค้าประเภท
การค้า 7 โรงแรมและภัตตาคารชนิด (ก) ตามการประเมินของเจ้าพนักงาน

โจทก์ฟ้องว่า กลางปี 2532 โจทก์ประกอบกิจการค้าประเภทไนท์คลับ จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม มีดนตรีแต่ไม่มีลีลาศ ตามบัญชีการค้าประเภท 7 ชนิด (ก) ใช้ชื่อว่า คอททันผ้า ซึ่งสถานที่ดังกล่าวโจทก์เช่ามาจากนางสุพัตรา ศิริวัฒน์ กำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2532 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2535 โจทก์ดำเนินกิจการไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2532 เจ้าพนักงานประเมินกำหนดรายรับขั้นต่ำสำหรับกิจการดังกล่าวในอัตราเงินได้เดือนละ 150,000 บาท โจทก์ประกอบกิจการขาดทุนจนถึงเดือนมิถุนายน 2533 โจทก์มีหนี้สินค้างชำระกับนายณรงค์ คงฤทธิ์ จึงหักกลบลบหนี้โดยมีข้อตกลงว่า นายณรงค์จะใช้สิทธิเข้าดำเนินกิจการทั้งหมดโดยใช้อุปกรณ์ภายในร้านคอททันผ้า โดยเป็นผู้เช่ากับโจทก์อีกทอดหนึ่งในอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ต่อมานายณรงค์เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น "เดอะบอสผ้า" โจทก์ได้รับค่าเช่าเพียง 1 เดือนและมีได้รับอีกจนโจทก์เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ จนถึงเดือนกันยายน 2537 โจทก์รับแจ้งว่าถูกยึดทรัพย์คือ ที่ดินที่น้องสาวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับโจทก์เพื่อรอขายทอดตลาดเนื่องจากค้างชำระภาษีการค้ารวมเป็นเงิน 1,027,445 บาท โจทก์ประกอบการค้าเฉพาะเดือนตุลาคม 2532 ถึงเดือนพฤษภาคม 2533 เท่านั้นโจทก์จึงขอขยายกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้าเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนธันวาคม 2534 จำเลยที่ 1 ได้อนุมัติและโจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินขอให้ยกเลิกการประเมินหรืองดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงาน โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวเพราะเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนธันวาคม 2534 โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าจึงไม่มีเงินได้และรายรับตามมาตรา 78 และ 79 หมวด 4 ภาษีการค้าตามกฎหมายเดิม โจทก์ได้ชำระภาษีเฉพาะที่โจทก์ประกอบการค้าจริงตั้งแต่เดือนกันยายน 2532 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2533 แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 423,964 บาท จำเลยที่ 1 มีหมายเรียกโจทก์ไปยังบ้านซึ่งโจทก์มิได้พักอาศัยอยู่ในช่วงปี 2523-2534 โจทก์มิได้เจตนาหลีกเลี่ยง

เสียงภาษี ขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและแต่งตั้งทนายความมาถามค้าน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า ทะเบียนการค้าระหว่างปี 2532 ถึง 2534 มีชื่อ
โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า โดยโจทก์มิได้แจ้งเลิกประกอบการค้าหรือโอนกิจการค้า
ต่อเจ้าพนักงานจำเลย เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจทำการประเมินให้โจทก์ชำระภาษี
การค้าได้ เพราะการยื่นคำขอจดทะเบียนการค้าต่อทางราชการเป็นการแสดงว่าโจทก์
เป็นผู้ประกอบการค้านั้นตามกฎหมาย การที่โจทก์ให้เข้ากิจการต่อไม่เป็นเหตุแก้ตัว
ให้พ้นความรับผิด กรณีการลดเบี้ยปรับนั้นเจ้าพนักงานประเมินคงให้เรียกเก็บเพียง
ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนับว่าเป็นธรรมแก่โจทก์ ไม่มีเหตุผลหรืองด
เบี้ยปรับลงอีกสำหรับเงินเพิ่มตามมาตรา 89 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีบท
กฎหมายให้งดหรือลด ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานจำเลยที่
1 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2532 โจทก์ประกอบ
กิจการค้าประเภทไนท์คลับ ตามบัญชีการค้าประเภท 7 ชนิด (ก) ใช้ชื่อว่า คอทตัน
คลับ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โจทก์
เช่าอาคารที่ใช้ประกอบกิจการจากนางสุพัตรา ศิริวัฒน์ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2532 ถึงเดือนพฤษภาคม 2535 ค่าเช่าเดือนละ 24,000 บาท โจทก์จด
ทะเบียนการค้าแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2532 โจทก์ขาดสภาพคล่องจึงปิดกิจการ

ต่อมาโจทก์ได้ให้นายณรงค์ คงฤทธิ์ เข้าอาคารดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ภายในร้าน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2533 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ปราบกฏในเรื่องการให้นายณรงค์เข้ากิจการนี้ เมื่อโจทก์กลับจากต่างประเทศโจทก์เคยให้ถ้อยคำไว้ต่อเจ้าพนักงานของจำเลย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงการที่นายณรงค์เข้าอาคารและดำเนินกิจการต่อจากโจทก์ตามสัญญาเช่านายณรงค์ผู้เช่าก็เคยให้ถ้อยคำไว้ต่อนายอนุสรณ์ จารุดุล เจ้าพนักงานของจำเลยรับว่าทำกิจการค้าต่อจากโจทก์ตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2533 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 และได้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนประกอบบันทึกการให้ถ้อยคำไว้ด้วย นางสุพัตราศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารที่ให้เช่าก็เบิกความว่านายณรงค์มาพบขอเช่าห้องที่โจทก์เช่าอยู่ เพราะกิจการของโจทก์ขาดทุน นางสุพัตราเริ่มเก็บค่าเช่าจากนายณรงค์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 จำเลยไม่สืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้ให้นายณรงค์เข้ากิจการของโจทก์ไปตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2533 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2533 โจทก์จึงไม่ได้ประกอบกิจการในหลักทรัพย์อีกต่อไป ผู้ที่ประกอบกิจการในหลักทรัพย์และมีรายรับจากการทำกิจการในหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อจากโจทก์คือ นายณรงค์ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าทะเบียนการค้าระหว่างเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนธันวาคม 2533 จะยังมีชื่อโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า โดยโจทก์มิได้แจ้งเลิกประกอบการค้าหรือโอนกิจการค้าต่อเจ้าพนักงานจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 82 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่เมื่อโจทก์มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการในหลักทรัพย์และไม่มีรายรับจากการประกอบการค้าดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีการค้าประเภทการค้า 7 โรงแรมและภัตตาคารชนิด (ก) ตามการประเมินของเจ้าพนักงาน

พิพากษายืน

(สบโชค สุขารมณ์-สันติ ทักกราล-มงคล ทับเที่ยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>